



HUIDOBRO
DESARROLLADORA

MISMO TERRENO, MEJOR NEGOCIO

04

SERIE · DECISIONES DE INVERSIÓN
GUÍA PRÁCTICA PARA DESARROLLADORES

El parámetro dice pisos. La norma manda en metros.

Cómo convertir la altura máxima de tu certificado a metros lineales, y qué margen real te deja eso para más niveles.

POR QUÉ LEER ESTO

Un certificado de parámetros urbanísticos casi siempre indica la altura máxima de tu terreno en pisos. La Ley 29090 y el RNE exigen que esa altura conste en metros lineales — y ese resultado no siempre coincide con lo que el número de pisos sugiere a simple vista.

El problema: un certificado en pisos, una norma que exige metros

El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (CPU) suele expresar la altura máxima “en número de pisos”. Pero los pisos no tienen una altura única y fija: “3 pisos” no es, por sí solo, un dato suficiente para diseñar.

Oficio N°047-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, conclusión 4.2:

“El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (...) contiene, entre otros, la altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. Sin embargo, en caso la altura se encuentre indicada en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE para convertir dicha altura a metros lineales.”

Paso 1: la conversión legal, de pisos a metros

El Art. 10, numeral 10.1 de la Norma A.010 fija cuántos metros vale cada piso, según el uso (Ley N°29090, Art. 14.2):

Caso	Conversión
Residencial (Art. 10.1 a)	3.00 m por piso
Comercio y afines (Art. 10.1 b)	4.00 m por piso

El semisótano suma 1.50 m adicionales:

El primer piso puede ubicarse sobre un semisótano; esos 1.50 m se suman a la altura máxima en metros (Oficio N°047-2022, conclusión 4.2). Ejemplo: terreno residencial, parámetro de 3 pisos — $3 \times 3.00 \text{ m} = 9.00 \text{ m}$; más el semisótano, $9.00 + 1.50 = 10.50 \text{ m}$ de altura máxima.

Paso 2: de los metros a los niveles reales del proyecto

La altura máxima en metros es una envolvente, no una cantidad fija de pisos. El propio Ministerio lo dice de forma expresa:

Oficio N°047-2022, conclusión 4.3:

“En un proyecto se puede desarrollar igual o mayor número de pisos a los establecidos en los parámetros urbanísticos y edificatorios siempre que la altura de edificación no supere la altura máxima resultante en metros lineales y siempre que cumpla con los demás parámetros aplicables al predio materia del proyecto.”

El RNE sí fija un mínimo, pero de otro tipo: el Art. 18, numeral 18.1 de la Norma A.010 exige una altura libre mínima de piso terminado a cielo raso de 2.30 m para vivienda (2.40 m oficinas/hospedaje, 3.00 m comercio). A esa altura libre se suman el espesor de la losa y los acabados —usualmente 0.30 a 0.35 m—, lo que en la práctica ronda los 2.60 a 2.65 m de piso a piso. Ese valor final es una decisión de diseño estructural del proyecto, acotada por el mínimo legal — no una cifra fija de la norma.

Ejemplo: con 2.60 m de piso a piso, $10.50 \text{ m} \div 2.60 \text{ m} \approx 4$ niveles posibles, donde el certificado sugería 3 pisos.

Qué no cambia (y cómo sustentarlo)

Antes de asumir que el margen en metros es automático, revisa que tu proyecto siga cumpliendo:

1. La densidad neta del parámetro (habitantes por hectárea) — no cambia por convertir la altura a metros.
2. El número de estacionamientos exigido — se calcula igual, sin importar cuántos niveles desarrolles dentro de la envolvente.
3. El porcentaje de área libre — sigue siendo el mismo parámetro del certificado.

El riesgo real: la municipalidad puede resistirse.

En 2022, la Municipalidad de Jesús María consultó a la MML sobre esta conversión, y la MML respondió por escrito que no correspondía aplicarla. El MVCS reiteró por oficio que es de cumplimiento obligatorio (Oficio N°051-2022). Sustenta el expediente citando expresamente los oficios y el artículo del RNE.

El cálculo que ya es tuyo

La altura de tu terreno no es el número de pisos del certificado: es el resultado de una conversión que la norma ya definió.

Ese cálculo, bien sustentado, puede significar un nivel más de proyecto sobre el mismo terreno.

Qué incluye este documento:

A partir de la página siguiente encontrarás el Oficio N°047-2022 y el Oficio N°051-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU completos: la opinión vinculante del Ministerio de Vivienda, con el informe técnico-legal que la sustenta, lista para incorporar a tu expediente.

Antes de aplicarlo a tu proyecto: cada terreno tiene su propia zonificación, colindancias y condiciones. La conversión es la misma regla, pero el resultado cambia caso a caso.

¿Quieres verificarlo para tu terreno?

Escríbenos y revisamos juntos el cálculo aplicado a tu caso.

Miguel Angel Huidobro Chicoma
Arquitecto · CAP 21827
HUIDOBRO Desarrolladora · Lima, Perú

www.huidobrodesarrolladora.com
+51 997 555 885

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Vivienda
y UrbanismoDirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y UrbanismoMVCS
Por: HUAPAYA ARIAS Jorge Antonio FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/02/11 16:50:54-0500"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 11 de febrero de 2022

OFICIO N° 051-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU

Arquitecto

EUSEBIO MARIANO CABRERA ECHEGARAY

Gerente

Gerencia de Desarrollo Urbano

Municipalidad Metropolitana de Lima - MML

Presente. -**Asunto:** Aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones sobre las normativas que regulan los Gobiernos Locales**Referencia:** Oficio N° D000081-2022-MML-GDU

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, por el cual este Ministerio tomó conocimiento del pronunciamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que desconoce la aplicación del artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; específicamente sobre la altura de edificación en pisos y su conversión a metros lineales.

Al respecto, es preciso señalar que mediante el Oficio N° 001-2022 -MDJM-GDU-SOPPU, de fecha 02 de febrero de 2022, el Arq. Martín Guillermo Martínez Pérez, en su calidad de Subgerente de Obras Privadas y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Jesús María, solicita aclaración a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre los alcances de lo dispuesto en el artículo 6 numeral 6.4) de la Ordenanza N° 2361 respecto a la altura máxima de edificación, señalando que *"el numeral 6,4 la Altura máxima de edificación, la misma que está señalada en "número de pisos". Esto viene generando serios problemas de interpretación sobre los alcances de la altura de edificación, ya que para los casos de zonificación residencial con usos compatibles, al convertir cada piso por 3.00 metros (por aplicación del artículo 10 numeral 10.1 a) de la Norma Técnica A.010, Condiciones Generales de Diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones), se obtiene una altura máxima de edificación en metros lineales, y de este resultado se pretender dividir por el promedio de la altura mínima de piso (2.30 m – 2.50m), obteniendo de ello una altura de más de dos (2) o (3) pisos adicionales a lo establecido en la Ordenanza N° 2361"*.

En respuesta a dicha solicitud, vuestra Gerencia de Desarrollo Urbano, mediante el Oficio N° D000081-2022-MML-GDU, de fecha 09 de febrero de 2022, señala que: *"...en concordancia con las normas mencionadas con anterioridad, y respecto al artículo 6, Parámetros urbanísticos y edificatorios, corresponde aplicar la altura máxima de edificación en pisos, establecida en el artículo 6.4 de la ordenanza metropolitana, y no es aplicable su conversión en metros lineales, debido a que tergiversa el perfil urbano propuesto por esta municipalidad para este tipo de edificaciones de vivienda de interés social. Además, las alturas se encuentran expresadas en pisos porque nacen del cálculo de densidad habitacional proyectada de la zona y las necesidades urbanas a satisfacer."*

Valga la oportunidad para señalar que las Opiniones Vinculantes emitidas por este Ministerio mediante los Oficios N° 578-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU y N° 047-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, se advierten claramente que *"De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29090 y el RNE, toda normativa urbanística y edificatoria que*

Siempre
Juntos por el Perú

Av. República de Panamá 3650, San Isidro - Lima 15047

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 11/02/2022. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica>, ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 0000051-2022/DGPRVU y/o el número CVD: 1035 1427 8868 2455 y la siguiente clave: J3SR00.



**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Vivienda
y UrbanismoDirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y UrbanismoMVCS
Por: HUAPAYA ARIAS Jorge Antonio FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/02/11 16:50:54-0500"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

puedan emitir las municipalidades distritales y provinciales deben establecer la altura de edificación en metros lineales, toda vez que los aspectos regulados deben ser equivalentes o complementarios al RNE y no contraponerse con el marco normativo de carácter nacional. En caso las disposiciones urbanísticas y edificatorias reguladas por las municipalidades determinen la altura máxima de edificación en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE.

Sobre el particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, el RNE es la norma técnica de cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas, así como por las personas naturales y jurídicas de derecho privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones en el territorio nacional; asimismo, es el único marco técnico normativo que establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de proyectos de habilitación urbana y/o de edificaciones, este se actualizará periódicamente de manera integral o parcial, conforme a los avances tecnológicos y la demanda de la sociedad.

Asimismo, ante el pronunciamiento emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, es necesario reiterar que el artículo VIII del Título Preliminar y el artículo 75 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las Leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; y, que las normas técnicas que emitan dichos gobiernos locales, deben estar en concordancia con las normas técnicas de carácter nacional, que son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas.

El artículo 27 de la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano deben estar articulado con la normativa sectorial correspondiente, con las políticas nacionales aprobadas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, así como otras políticas y planes de desarrollo establecidos por el Gobierno Nacional.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 29090, Ley N° 31313, Ley N° 27972, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, y el RNE, toda normativa urbanística y edificatoria que emitan las municipalidades provinciales y distritales deben establecer la altura de edificación en metros lineales, toda vez que los aspectos regulados deben ser equivalentes o complementarios al RNE y no contraponerse con el marco normativo de carácter nacional, tal como se contraponen la Ordenanza N° 2361 al establecer la altura de edificación en pisos y no en metros, por lo que corresponde aplicar la conversión a metros lineales según lo detallado en las citadas Opiniones Vinculantes.

La Norma Técnica G.040, Definiciones del RNE, define al perfil urbano como la composición resultante de las edificaciones consolidados en un eje urbano, por ello para mantener un perfil armónico para la ciudad, este Ministerio reguló un criterio aplicable a nivel nacional para determinar la altura de edificación máxima en metros lineales en los predios que aún se determinen en pisos y su normativa no haya sido actualizada en concordancia con la normativa nacional, con la finalidad de tener un criterio de conversión y obtener resultados que permitan uniformizar el perfil urbano para la ciudad, sin contravenir los demás parámetros urbanísticos y edificatorios que se determinan por las normativas locales.

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento****Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo****Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo**

MVCS
Por: HUAPAYA ARIAS Jorge Antonio FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/02/11 16:50:54-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Se advierte que en un proyecto se puede desarrollar igual o mayor número de pisos a los establecidos en los parámetros urbanísticos y edificatorios, siempre que la altura de edificación no supere la altura máxima resultante en metros lineales y siempre que cumpla con los demás parámetros aplicables al predio materia de proyecto, tales como la densidad neta expresada en habitantes por hectárea; condición que determinará la capacidad máxima para albergar a un número de habitantes sobre dicho predio y no se estaría superando la proyección habitacional determinada en los Planes de Desarrollo Urbano. La altura de edificación en metros lineales no vulnera la densidad habitacional y permite tener un perfil urbano más homogéneo para la ciudad.

Por lo tanto, conforme a los aspectos señalados se exige a vuestra entidad ser consecuente y no desconocer el marco normativo que rige a nivel nacional emitido por este Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, más aún cuando vuestra entidad forma parte de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones – CPARNE, la misma que conforme al Acta de la Septuagésima Novena Sesión llevada a cabo el 25 de febrero y el 04 de marzo de 2021, aprobó por unanimidad la modificación de la Norma Técnica A.010, Condiciones Generales de Diseño del RNE, la cual a la fecha se encuentra vigente a través de la aprobación mediante la Resolución Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA.

Finalmente, para conocimiento y fines remito las Opiniones Vinculantes emitidas mediante el Oficio N° 578-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de fecha 26 de noviembre de 2021 y el Oficio N° 047-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de fecha 08 de febrero de 2022, los mismos que desarrollan el análisis técnico y legal sobre la aplicación obligatoria del artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño del RNE, por parte de todos los actores que intervienen en las materias edificatorias.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL**VIVIENDA**

Firmado digitalmente por: CERRON VALDIVIA
Jose Antonio FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/02/11 17:55:41-0500

Documento firmado digitalmente

Abog. JOSÉ ANTONIO CERRÓN VALDIVIA
Director General
Dirección General de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

JHA/jlhp



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 08 de febrero de 2022

OFICIO N° 047-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU

Arquitecta

LOURDES GIUSTI HUNDSKOPF

Decana Regional Lima

Colegio de Arquitectos del Perú

Av. San Felipe N° 999

Jesús María. -

Asunto: Opinión vinculante sobre la altura de edificación generada por colindancia, consolidación, compensación y por ubicarse el lote en esquina, de acuerdo a lo regulado en el artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones

Referencia: H.T. N° 00014371-2022

Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de remitir opinión vinculante sobre la aplicación de la altura de edificación generada por colindancia, consolidación, compensación y por ubicarse el lote en esquina, señaladas en el artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, modificada por la Resolución Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA.

Sobre el particular, remito el Informe Técnico-Legal N° 003-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JLHP-KCG, de fecha 07 de febrero de 2022, el cual hago mío y que concluye:

- 4.1. El RNE es la norma técnica de cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas, así como por las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones en el territorio nacional, al ser el único marco técnico normativo que establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de proyectos de habilitación urbana y/o de edificaciones.*
- 4.2. El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento previo emitido por las municipalidades, donde se especifican los parámetros urbanísticos y edificatorios de diseño que regula el proceso de edificación sobre un predio urbano; el cual contiene, entre otros, la altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. Sin embargo, en caso la altura se encuentra indicada en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE para convertir dicha altura a metros lineales, teniendo en cuenta que el nivel del primer piso puede ubicarse sobre el semisótano, cuya altura 1.50m debe contabilizarse adicionalmente como parte de la altura máxima de edificación en metros lineales.*
- 4.3. En un proyecto se puede desarrollar igual o mayor número de pisos a los establecidos en los parámetros urbanísticos y edificatorios siempre que la altura de edificación no supere la altura máxima resultante en metros lineales y siempre que cumpla con los demás parámetros aplicables al predio materia del proyecto.*

Av. República de Panamá 3650, San Isidro - Lima 15047 - Perú

Telf.: 211 7930

www.gob.pe/vivienda



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 08/02/2022. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica>, ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 00000047-2022/DGPRVU y/o el número CVD: 1034 8592 4339 3417 y la siguiente clave: KUNL4Z.





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 4.4.** *La altura de edificación se mide en metros lineales y se mide desde el punto más alto de la vereda del frente del lote; en caso no exista vereda, se mide desde el nivel de calzada más 0.15 m. Además la altura incluye los pisos retranqueados. No se contabilizan paramentos verticales para recubrimientos de equipos en el último nivel, parapetos y construcciones en azoteas, tanques elevados, cuartos de máquinas, ni casetas de equipos electromecánicos.*
- 4.5.** *El artículo 10 de la Norma Técnica A.010, del RNE, contempla que un predio puede adquirir la condición adicional para construir sobre la altura normativa cuando se generen por colindancia, por consolidación, por compensación o por ubicarse el lote en esquina; estos criterios tienen como finalidad homogenizar el perfil urbano preexistente de la ciudad, estos aspectos están regulados en relación de las características urbanísticas del entorno por el cual las edificaciones han ido consolidando el perfil urbano de la ciudad.*
- 4.6.** *La altura generada por consolidación, tiene dos condiciones previas para adquirir una altura mayor a la normativa: (I) que el predio materia de edificación se ubique en una manzana consolidada, y (II) que la altura del 50% de los edificios preexistentes en el frente de la manzana tengan una altura mayor al predio materia de edificación. Cumpliendo estas dos condiciones previas, se puede edificar hasta la altura promedio de los edificios preexistentes, siempre que no supere el 50% de la diferencia de ambas alturas; es decir que el predio materia de edificación no debe superar la altura adquirida por colindancia que resultó del cálculo de promediar entre la altura normativa y la altura promedio de los predios que superan la altura normativa.*
- 4.7.** *La Norma Técnica A.010 del RNE establece que las Municipalidades puedan regular instrumentos normativos para otorgar una mayor altura a la altura normativa regulada sobre un predio materia de edificación a través de compensaciones, estas pueden ser sin la necesidad de que se generen por colindancia, consolidación o por ubicarse el lote en esquina, siempre que se obtenga a cambio áreas de uso público, áreas para el desarrollo de actividades recreativas, sean activas y/o pasivas, u otras, en función a la necesidad del entorno urbano.*
- 4.8.** *Los gráficos establecidos en el presente documento son referenciales y no se orientan a casos particulares, sino a la interpretación técnica de la normativa que regula las condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones.*

Atentamente,

FIRMA DIGITAL



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: CERRON VALDIVIA
Jose Antonio FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/02/08 11:08:54-0500

Firmado digitalmente
Abog. JOSE ANTONIO CERRON VALDIVIA
DIRECTOR GENERAL

Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo

JHA/jlhp



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME TÉCNICO-LEGAL N° 003-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JLHP-KCG

A : **JOSÉ ANTONIO CERRÓN VALDIVIA**
Director General
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

Asunto : Opinión sobre altura de edificación generada por colindancia, consolidación, compensación y por ubicarse el lote en esquina, de acuerdo a lo regulado en el artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones

Fecha : San Isidro, 07 de febrero de 2022

Por medio del presente nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir opinión técnica - legal respecto de la aplicación de la altura de edificación generada por colindancia, consolidación, compensación y por ubicarse el lote en esquina, señaladas en el artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, modificada por la Resolución Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA.

I. BASE LEGAL

- Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, y sus modificatorias, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA.
- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA.
- Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.
- Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, y modificatorias.
- Norma Técnica A.010, Condiciones Generales de Diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones, modificada por la Resolución Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA.
- Directiva General N° 001-2019-VIVIENDA-DM denominada "Procedimiento para la atención de solicitudes de emisión de opiniones vinculantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de habilitaciones urbanas y edificaciones", aprobada por Resolución Ministerial N° 070-2019-VIVIENDA.

II. ANÁLISIS

2.1 CUESTIONES PREVIAS

Conforme lo regulado en el artículo 68 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA¹, la Dirección de Vivienda es un órgano de la Dirección General de

¹ Artículo 68.- Dirección de Vivienda

Son funciones de la Dirección de Vivienda, las siguientes:



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo competente para elaborar la política nacional y sectorial en materia de habilitaciones urbanas, vivienda y edificaciones, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado.

El numeral 10 del artículo 4 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, modificado por el Decreto Legislativo N° 1426², señala que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante el MVCS), emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones; por tanto, el referido numeral se constituye en la norma con rango de ley que habilita a este Ministerio a emitir opiniones vinculantes sobre todas las normas, tanto técnicas como procedimentales.

Complementando lo señalado, el numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento de Licencias de Habitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, establece que el MVCS emite opinión vinculante acerca de las normas técnicas y legales que regulan las materias de habilitaciones urbanas y de edificaciones, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los administrados y de las entidades de la administración pública y constituyen fuente del procedimiento administrativo.

Para concretar dicha función se emitió la Directiva General N° 001-2019-VIVIENDA-DM denominada "Procedimiento para la atención de solicitudes de emisión de opiniones vinculantes del MVCS, en materia de habilitaciones urbanas y edificaciones", aprobada por Resolución Ministerial N° 070-2019-VIVIENDA, que tiene por finalidad garantizar la atención oportuna y eficiente a las solicitudes para la emisión de opiniones vinculantes efectuadas por entidades de la administración pública, así como por personas naturales o jurídicas.

Además, cabe indicar que de acuerdo al artículo 88 del Reglamento de Licencias de Habitación Urbana y Licencias de Edificación, el MVCS emite opinión vinculante cuando considera necesario aclarar o interpretar normas técnicas y/o legales en materias de habilitaciones urbanas y edificaciones; cuando advierta que los actores de los procesos de habilitaciones urbanas y edificaciones aplican criterios diferentes o de forma errónea las normas sobre dichas materias; o, cuando exista la necesidad de cambiar o modificar una opinión vinculante; las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los administrados y de las entidades de la administración pública y constituyen fuente del procedimiento administrativo y pueden ser utilizadas por cualquier administrado en cualquier procedimiento administrativo, cuando así resulte necesario, por cuanto no está supeditado a administrados o procedimientos administrativos particulares.

En ese sentido, la Dirección de Vivienda es el órgano de línea del MVCS competente para emitir opinión técnica y/o legal respecto al sentido de la normativa que regula las materias de habilitaciones urbanas y de edificaciones, pudiendo aclararla, interpretarla, cambiarla o modificarla cuando sea necesaria o cuando se abierta que los actores de los procesos de habilitaciones urbanas y edificaciones aplican criterios diferentes o de forma errónea. Las

a) Elaborar la política nacional y sectorial en habilitaciones urbanas, vivienda y edificaciones, de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, en coordinación con los órganos, programas del Ministerio, sus organismos públicos y entidades adscritas, y cuando corresponda con aquellas entidades vinculadas a las materias de su competencia.

² **Artículo 4.- Actores y responsabilidades**

Los actores son las personas naturales o jurídicas, y las entidades públicas que intervienen en los procesos de habitación urbana y de edificación. Éstos son:

(...)

10. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento "El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones.

(...)



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

conclusiones no se encuentran vinculadas a la situación particular planteada, sino al sentido estricto de la normativa vigente y son de cumplimiento obligatorio.

2.2 DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Se evaluó la necesidad de precisar la aplicación de la altura de edificación generada por colindancia, por consolidación, por compensación y por ubicarse el lote en esquina, toda vez que estos conceptos fueron incorporados en las recientes modificaciones de las Normas Técnicas G.040, Definiciones y A.010, Condiciones generales de diseño del RNE.

El artículo 10 de la citada Norma Técnica A.010 del RNE, regula los criterios técnicos y urbanísticos para determinar una altura de edificación mayor a la normativa existente, sobre un predio materia de proyecto, con la finalidad de homogenizar el perfil urbano preexistente de la ciudad; sin embargo, la problemática deriva de los diferentes criterios que se optan para interpretar y aplicar la normativa por parte de los actores que intervienen en los procesos de diseño, revisión y construcción, determinando diferentes alturas adquiridas, por lo que resulta necesario precisar la forma correcta de calcular las alturas de edificación generadas por colindancia, por consolidación, por compensación y por ubicarse el lote en esquina.

En consecuencia, las precisiones señaladas serán analizadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño y la Norma Técnica G.040, Definiciones del RNE; y, de manera extensiva, la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

III. ANÁLISIS

3.1. DE LA ALTURA DE EDIFICACIÓN

El artículo 6 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, establece que ninguna obra de habilitación urbana o de edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la citada Ley N° 29090, el Reglamento Nacional de Edificaciones es la norma técnica de cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas, así como por las personas naturales y jurídicas de derecho privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones en el territorio nacional; asimismo, es el único marco técnico normativo que establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de proyectos de habilitación urbana y/o de edificaciones, este se actualizará periódicamente de manera integral o parcial, conforme a los avances tecnológicos, la demanda de la sociedad y las políticas nacionales en las materias.

El artículo VIII del Título Preliminar y el artículo 75 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las Leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; y, que las normas técnicas que emitan dichos gobiernos locales, deben estar en concordancia con las normas técnicas de carácter nacional, que son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

En ese sentido, las Municipalidades en el ámbito de su jurisdicción pueden emitir normas legales y/o técnicas en el ejercicio de su función legislativa, debiendo ser emitidas dentro del marco institucional, guardando concordancia y no contraponerse con las disposiciones generales de aplicación a nivel nacional, como lo es el RNE.

Ahora, el numeral 2 del artículo 14 de la citada Ley N° 29090, señala que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento previo emitido por las municipalidades distritales y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros urbanísticos y edificatorios de diseño que regula el proceso de edificación sobre un predio urbano; el cual debe contener aspectos mínimos, entre otros, la altura máxima y mínima de edificación expresada en metros:

- a) *"Zonificación.*
- b) *Alineamiento de fachada.*
- c) *Usos de los suelos permisibles y compatibles.*
- d) *Coeficientes máximos y mínimos de edificación.*
- e) *Porcentaje mínimo de área libre.*
- f) *Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros.*
- g) *Retiros.*
- h) *Área de lote normativo.*
- i) *Densidad neta expresada en habitantes por hectárea.*
- j) *Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos.*
- k) *Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso.*
- l) *Fecha de emisión."*

(Lo subrayado es nuestro)

En consecuencia, como se indica en el artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 29090, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, especifica los parámetros y las condiciones técnicas de diseño para el predio, de acuerdo a la normativa urbanística y edificatoria vigente al momento de su expedición que resulta de los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral, al cual se deben sujetar el proceso de edificación. Estos documentos otorgan seguridad jurídica al titular del predio y/o al tercero con derecho a habilitar y/o edificar.

Es preciso señalar que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE, modificada por la Resolución Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA, precisa que la altura máxima de edificación, expresada en metros, se determina en los parámetros urbanísticos y edificatorios correspondiente a la zonificación aprobada por el Plan de Desarrollo Urbano. En ese sentido, las Municipalidades tienen la obligación de indicar en los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como en toda normativa urbanística y edificatoria que emiten, la altura de edificación expresada en metros lineales.

Con la finalidad de homogenizar el perfil urbano de la ciudad, en los literales a) y b) del numeral 10.1 del citado artículo de la Norma Técnica A.010 del RNE, se señala respectivamente que, en los casos de zonificación residencial con usos compatibles, cuando la altura de la edificación esté indicada en pisos, cada piso se considera de un máximo de 3.00 m. y en los casos de comercio, comunicación y transporte, hospedaje, oficinas, salud y sean compatibles con vivienda, cuando la altura de la edificación esté indicada en pisos, cada piso se considera de un máximo de 4.00 m; es decir, que para ambos casos, dichas alturas son aplicables cuando las alturas normativas de los parámetros urbanísticos y edificatorios están expresados en pisos y no en metros lineales como lo establece la Ley N° 29090 y el RNE.



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

Cabe precisar que la altura de edificación se mide desde el punto más alto de la vereda del frente del lote; en caso no exista vereda, se mide desde el nivel de calzada más 0.15 m. Además la altura incluye los pisos retranqueados. No se contabilizan paramentos verticales para recubrimientos de equipos en el último nivel, parapetos y construcciones en azoteas, tanques elevados, cuartos de máquinas, ni casetas de equipos electromecánicos.

La Norma Técnica G.040, Definiciones del RNE, aprobado por la Resolución Ministerial N° 029-2021-VIVIENDA, define a la altura de edificación como la dimensión vertical expresada en metros de una edificación; y, define al semisótano como parte de una edificación cuya superficie superior del techo se encuentra hasta 1.50 m. por encima del nivel de la vereda y puede ocupar retiros, excepto aquellos reservados para ensanche de vías, el semisótano puede estar destinado a vivienda, siempre que cumpla los requisitos mínimos de ventilación e iluminación natural. Además, se define al primer piso como el nivel de un edificio que está inmediatamente sobre el terreno natural, sobre el nivel de sótano o semisótano, o parcialmente enterrado en menos del cincuenta por ciento (50%) de la superficie de sus paramentos exteriores.

Por lo tanto, en un proyecto de edificación el primer piso puede desarrollarse a 1.50 m del nivel de la vereda, considerando además que el semisótano y el sótano de una edificación son considerados como niveles y no como pisos, por lo que cuando el parámetro de altura está determinado en pisos, la dimensión de 1.50m corresponderá adicionarse al cálculo obtenido de multiplicar cada piso por 3.00m ó 4.00m, según corresponda, a fin de obtener la máxima altura de edificación en metros.

Complementando el análisis sobre la altura de edificación, es preciso señalar que en fecha 26 de noviembre de 2021, la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo de este Ministerio emitió el Oficio N° 578-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, que contiene el Informe Técnico-Legal N° 046-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-KCG, de fecha 26 de noviembre de 2021, y que al tener carácter vinculante, puede ser utilizado por cualquier administrado en cualquier procedimiento administrativo, cuando así resulte necesario, dado que el mismo, no se encuentra supeditado a administrados o procedimientos administrativos particulares. Dicho Informe concluye indicando lo siguiente:

- *De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29090 y el RNE, toda normativa urbanística y edificatoria que puedan emitir las municipalidades distritales y provinciales deben establecer la altura de edificación en metros lineales, toda vez que los aspectos regulados deben ser equivalentes o complementarios al RNE y no contraponerse con el marco normativo de carácter nacional.*
- *En caso las disposiciones urbanísticas y edificatorias reguladas por las municipalidades determinen la altura máxima de edificación en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE, teniendo en cuenta que el nivel del primer piso puede ubicarse sobre el semisótano, cuya altura 1.50m debe adicionarse al cálculo obtenido de multiplicar cada piso por 3.00m ó 4.00m, según corresponda, a fin de obtener la máxima altura de edificación en metros lineales.*

Asimismo, cabe indicar que en un proyecto se puede desarrollar igual o mayor número de pisos a los establecidos en los parámetros urbanísticos y edificatorios, siempre que la altura de edificación no supere la altura máxima en metros lineales que resultó de multiplicar cada piso por 3.00m ó 4.00m, según corresponda, y además, que cumpla con los demás parámetros aplicables al predio materia de proyecto.



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

En ese sentido, conforme a las precisiones señaladas en los párrafos precedentes, el RNE es el marco normativo de cumplimiento obligatorio a nivel nacional que regula los aspectos técnicos que permiten a las edificaciones obtener una altura mayor a la normativa, es decir a la establecida en los parámetros urbanísticos y edificatorios; estos aspectos están regulados en relación de las características urbanísticas del entorno por el cual las edificaciones han ido consolidando el perfil urbano de la ciudad, por lo que se requiere homogenizar.

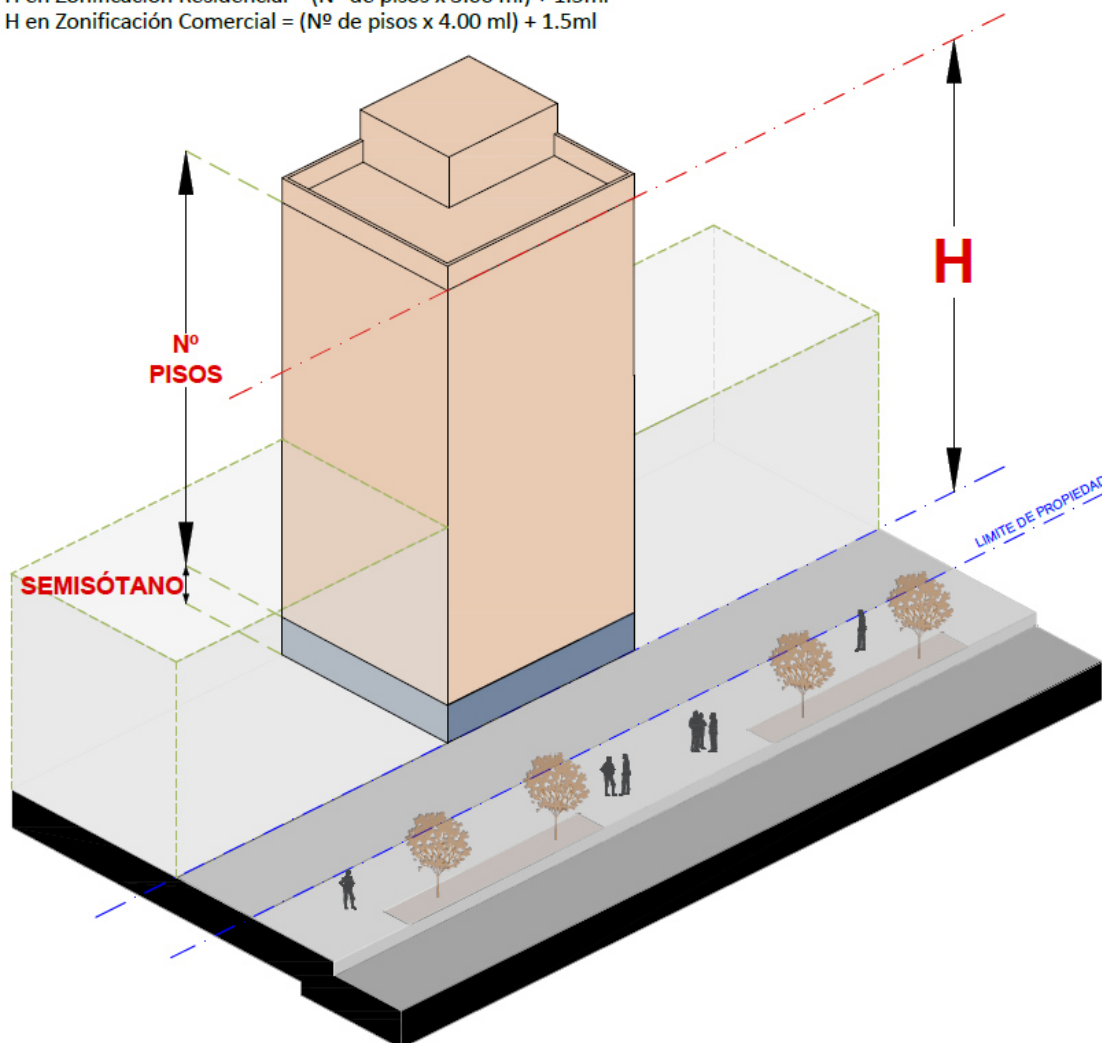
Gráfico 1:

LEYENDA:

H = Altura de máxima de edificación en metros (número de pisos según proyecto).

H en Zonificación Residencial = (Nº de pisos x 3.00 ml) + 1.5ml

H en Zonificación Comercial = (Nº de pisos x 4.00 ml) + 1.5ml



3.2. DE LA DENSIFICACIÓN URBANA

A través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2021-VIVIENDA, se aprueba la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, la cual busca definir las prioridades y estrategias principales que orienten y articulen las acciones, esfuerzos y recursos en los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil en materia de vivienda y urbanismo con un horizonte temporal al 2030. Asimismo, busca responder a los retos del desarrollo urbano en el Perú, transitando de un modelo de desarrollo urbano basado en la continua expansión y regularización de las ciudades, a una de consolidación y democratización de las



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

ciudades. Todo esto con el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad como ejes principales.

Asimismo, dicha política para su cumplimiento establece la realización de 4 objetivos prioritarios (OP), 12 lineamientos (L) y 33 servicios (S); entre los cuales, se tiene el Objetivo Prioritario – OP2 referido a garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país; entre sus lineamientos se tiene el L2.2 que refiere a fortalecer las medidas de optimización de uso de suelo en las ciudades y centros poblados del país.

Ahora bien, la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, tiene como objeto establecer los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el suelo y la gestión del suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible, entendido como la optimización del aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común y el interés general la implementación de mecanismos que impulsen la gestión del riesgo de desastres y la reducción de vulnerabilidad, la habilitación y la ocupación racional del suelo; así como el desarrollo equitativo y accesible y la reducción de la desigualdad urbana y territorial.

En ese sentido, el artículo 84 de la Ley N° 31313, establece que los gobiernos locales fomentan la densificación de áreas clasificadas como suelo Urbano Consolidado para el crecimiento de la provisión de vivienda de interés social; en tal sentido, en los planes de desarrollo urbano y planes de desarrollo metropolitano se podrán establecer áreas específicas de densificación, en las cuales se establecerán incentivos para la construcción de vivienda y se podrán crear programas de densificación que permitan la coordinación entre el Gobierno Local, residentes y empresas privadas a efectos de poder llevar a cabo programas de densificación en dichas áreas.

Por ello, este sector tomó como iniciativa la actualización del marco normativo orientado a la densificación de las ciudades a fin de cumplir con los objetivos de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para optimizar el uso del suelo y evitar la expansión de las ciudades y centros poblados, por lo que los Gobiernos Locales, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, deben concordar sus normativas con las de nivel nacional.

3.3. DE LA ALTURA DE EDIFICACIÓN GENERADA POR ASPECTOS URBANÍSTICOS

Al respecto, el artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones generales de diseño del RNE, establece que un predio puede adquirir la condición adicional para construir sobre la altura normativa cuando se generen por colindancia, por consolidación, por compensación o por ubicarse el lote en esquina; estos criterios tienen como finalidad homogenizar el perfil urbano preexistente de la ciudad, conforme se vayan ejecutando edificaciones sobre un eje urbano y así consolidando un perfil urbano homogéneo para la percepción de los peatones; asimismo, se tiene como finalidad contemplar dentro del marco normativo del RNE los conceptos básicos que permitan a las Municipalidades regular beneficios de altura generada por compensación para rescatar áreas de uso público, para el desarrollo de actividades recreativas, sean activas y/o pasivas, u otras, conforme se regulen en función a la necesidad del entorno urbano.

3.3.1. La altura generada por colindancia tiene como finalidad homogenizar el perfil urbano preexistente de la ciudad; por lo que se aplica para determinar la altura de edificación en metros que corresponde a un predio colindante a un edificio preexistente de mayor altura; por tanto establece los siguientes casos para su aplicabilidad:



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

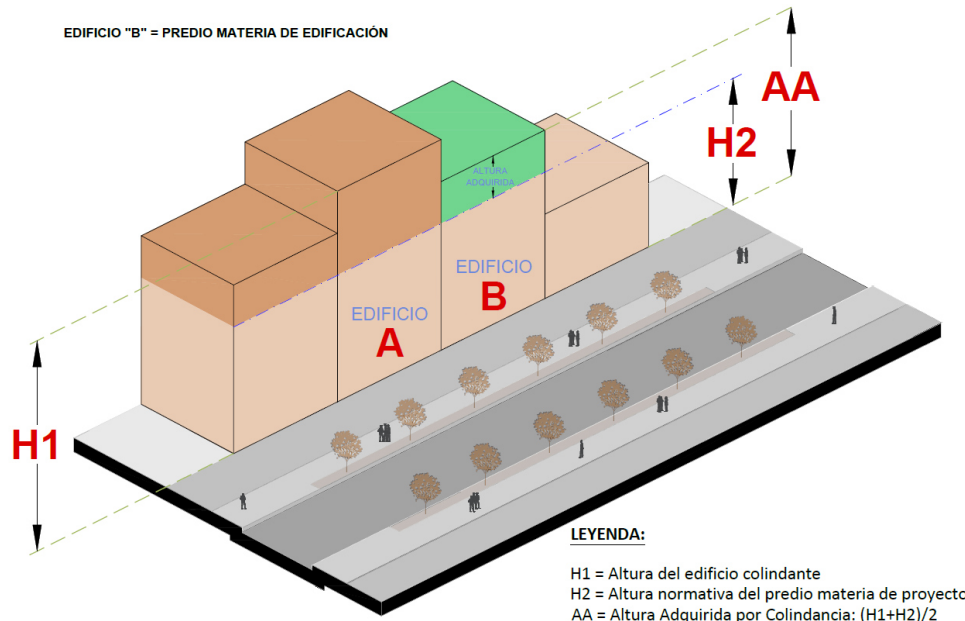
Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

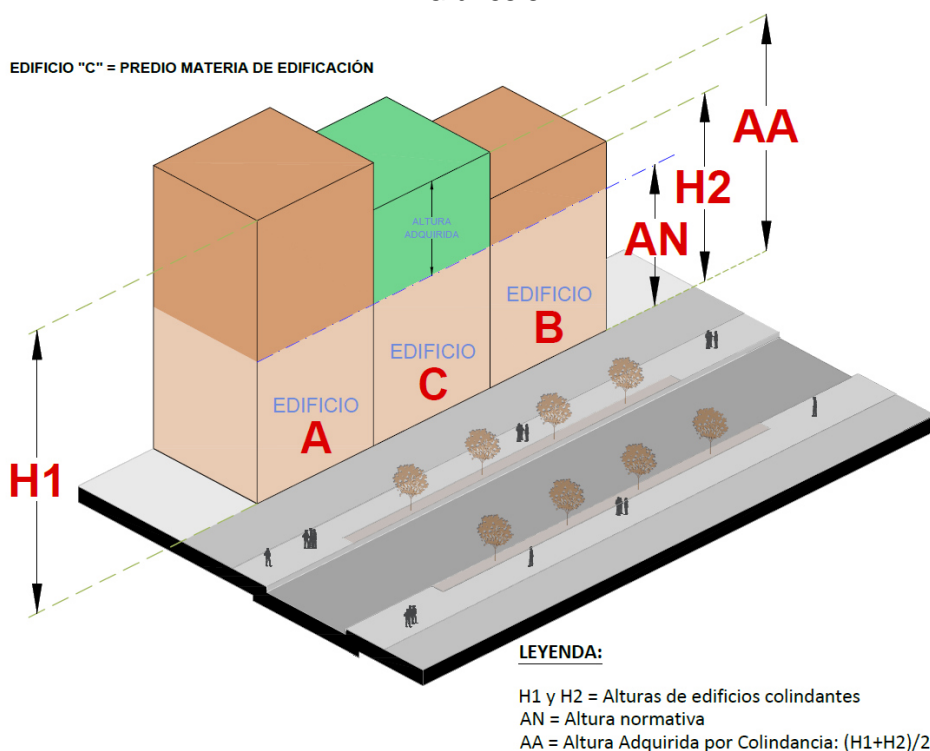
- a) Cuando el predio colinda lateralmente con una edificación existente de mayor altura que la normativa correspondiente, puede edificarse hasta el promedio entre dichas alturas, siempre que no supere el 50% de la diferencia de ambas alturas; es decir, que el predio materia de edificación no debe superar la altura adquirida por colindancia (Ver gráfico 2).

Gráfico 2:



- b) Cuando el predio colinda lateralmente con edificaciones existentes, a ambos lados frente a la vía, de mayor altura que la normativa del predio materia de edificación, puede edificarse hasta el promedio entre las alturas de los predios colindantes (Ver gráfico 3).

Gráfico 3:





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

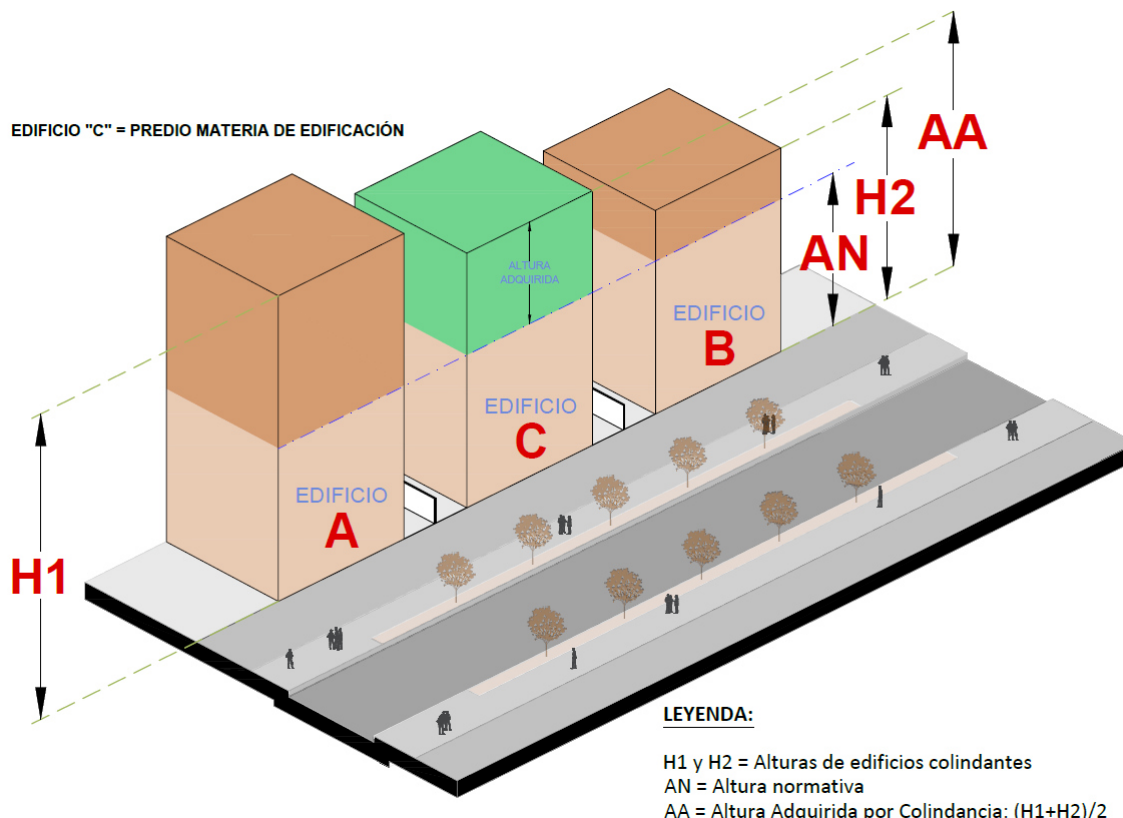
En el gráfico 2, se observa claramente que el predio materia de edificación corresponde al “Edificio B” el cual colinda con el “Edificio A” y cuya altura de edificación es mayor a la normativa del predio materia proyecto, por lo cual se procede a promediar ambas alturas para determinar la altura máxima adquirida por colindancia y a edificar.

En el gráfico 3, el predio materia de edificación es el “Edificio C” que colinda lateralmente a ambos lados con edificaciones de mayor altura a la normativa del predio materia de edificación, por ello se procede a promediar las alturas del “Edificio A” y “Edificio B”, cuyo resultado no debe superar el predio materia de proyecto.

Ahora, la G.040, Definiciones del RNE, modificado por la Resolución Ministerial N° 029-2021-VIVIENDA, define a la colindancia de altura como la condición adicional que adquiere un predio para construir sobre la altura normativa, cuando colinda con un edificio preexistente de mayor altura sobre el mismo frente; asimismo, se define a edificio preexistente como la obra ejecutada conforme la normativa vigente a su ejecución, cuyo tratamiento o intervención debe realizarse con dicha normativa o, en caso sea más favorable, con la normativa actual.

Se precisa que, cuando se refiere que el predio materia de edificación adquiere el beneficio para construir sobre la altura normativa, siempre que colinde con un edificio preexistente de mayor altura a la normativa, no necesariamente las edificaciones deben estar al límite de propiedad del lindero lateral, pudiendo existir retiros laterales o separación entre las edificaciones (Ver gráfico 4).

Gráfico 4:





Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

3.3.2. La altura generada por consolidación tiene dos condiciones previas para adquirir una altura mayor a la normativa:

- El predio materia de edificación debe ubicarse en una manzana consolidada; y,
- La altura del 50% de los edificios preexistentes en el frente de la manzana deben tener una altura mayor al predio materia de edificación.

Es preciso indicar que manzana consolidada es la que está constituida por predios que cuentan con servicios públicos domiciliarios instalados, pistas, veredas e infraestructura vial, redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de alumbrado público, en concordancia con la definición de zona urbana consolidada que establece el artículo 3 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

Por lo tanto, cumpliendo estas dos condiciones, se puede edificar hasta la altura promedio de los edificios preexistentes, siempre que no supere el 50% de la diferencia de ambas alturas; es decir que el predio materia de edificación no debe superar la altura adquirida por consolidación (AA) que resultó del cálculo de promediar entre la altura normativa (AN) y la altura promedio de los predios que superan la altura normativa (AP) (ver gráfico 5 y 6).

Gráfico 05:

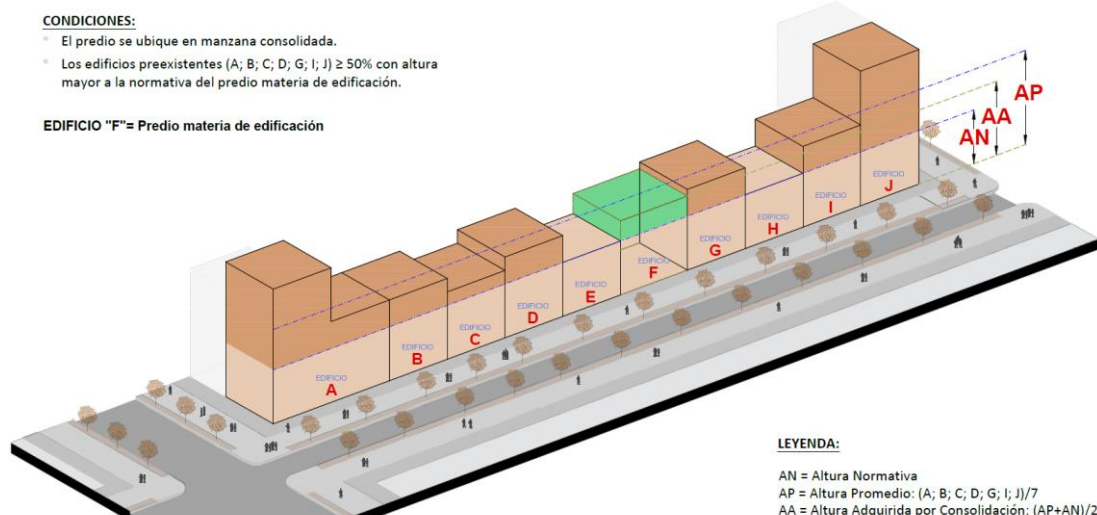
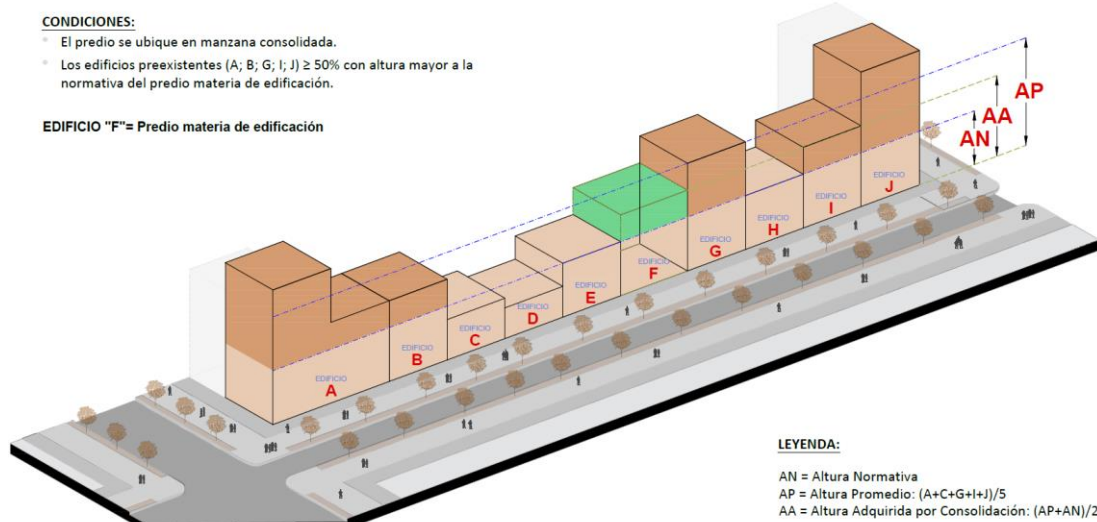


Gráfico 06:





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

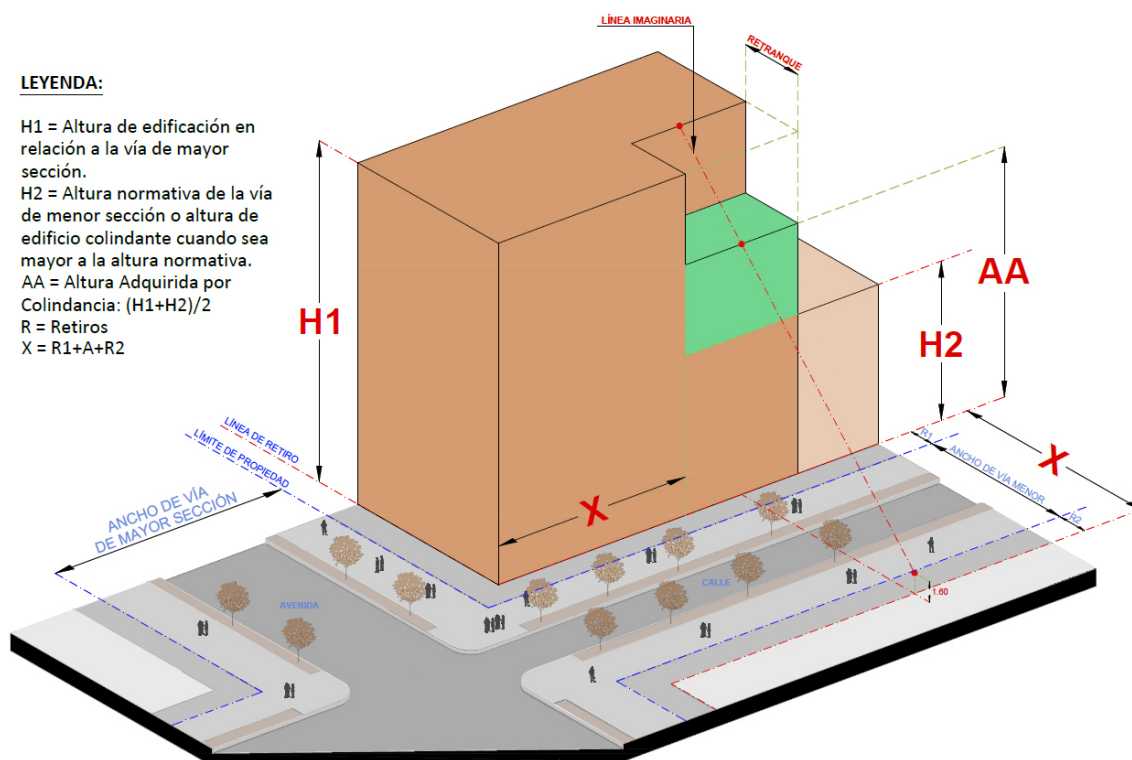
Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

3.3.3. La altura generada por compensación permite que las Municipalidades puedan establecer beneficios de altura generada por compensación con la finalidad de rescatar áreas para el uso público, para el desarrollo de actividades recreativas, activas o pasivas. Para este caso, como se advierte, las Municipalidades pueden generar incentivos a través de instrumentos normativos que otorgue una mayor altura a la altura normativa regulada sobre un predio materia de edificación, estas pueden ser sin la necesidad de que se generen por colindancia, compensación o por ubicarse el lote en esquina, siempre que se obtenga a cambio áreas de uso público, áreas para el desarrollo de actividades recreativas, sean activas y/o pasivas, u otras, conforme se regulen en función a la necesidad del entorno urbano, a fin de tener beneficios para la ciudad y sus habitantes.

3.3.4. La altura en lotes en esquina, permite a una edificación de un lote en esquina, voltear con la altura normativa de la vía de ancho mayor hasta una distancia igual a la sección de vía menor más los retiros normativos de la misma, medidos a partir del límite de la edificación. A partir de ese punto, la altura del resto de la edificación se determina en base al criterio de colindancia (ver gráfico 7).

Gráfico 07:



En aplicación del volteo, se debe tomar en cuenta que el volumen menor de la edificación con la altura máxima obtenida en función a la sección de la vía menor puede presentar retranque(s), cuyas dimensiones debe respetar el registro visual considerando la proyección de una línea imaginaria desde una altura de 1.60 m hacia el fondo del volumen menor para determinar la capacidad máxima edificatoria del predio (Ver gráfico 7). Sin perjuicio de lo señalado, el espacio correspondiente al volumen de menor altura puede reservarse su ejecución o proyectarse con elementos estructurales u otros, a fin de mantener el perfil urbano y la visual respectiva.



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

En consecuencia, el RNE regula los aspectos técnicos que permiten a toda edificación obtener una mayor altura a la altura normativa establecida en los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios; estos aspectos técnicos establecidos en el RNE son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas, así como por las personas naturales y jurídicas de derecho privado que proyecten o ejecuten edificaciones en el territorio nacional.

IV. CONCLUSIONES:

- 4.1. El RNE es la norma técnica de cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas, así como por las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones en el territorio nacional, al ser el único marco técnico normativo que establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de proyectos de habilitación urbana y/o de edificaciones.
- 4.2. El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento previo emitido por las municipalidades, donde se especifican los parámetros urbanísticos y edificatorios de diseño que regula el proceso de edificación sobre un predio urbano; el cual contiene, entre otros, la altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. Sin embargo, en caso la altura se encuentra indicada en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE para convertir dicha altura a metros lineales, teniendo en cuenta que el nivel del primer piso puede ubicarse sobre el semisótano, cuya altura 1.50m debe contabilizarse adicionalmente como parte de la altura máxima de edificación en metros lineales.
- 4.3. En un proyecto se puede desarrollar igual o mayor número de pisos a los establecidos en los parámetros urbanísticos y edificatorios siempre que la altura de edificación no supere la altura máxima resultante en metros lineales y siempre que cumpla con los demás parámetros aplicables al predio materia del proyecto.
- 4.4. La altura de edificación se mide en metros lineales y se mide desde el punto más alto de la vereda del frente del lote; en caso no exista vereda, se mide desde el nivel de calzada más 0.15 m. Además la altura incluye los pisos retranqueados. No se contabilizan paramentos verticales para recubrimientos de equipos en el último nivel, parapetos y construcciones en azoteas, tanques elevados, cuartos de máquinas, ni casetas de equipos electromecánicos.
- 4.5. El artículo 10 de la Norma Técnica A.010, del RNE, contempla que un predio puede adquirir la condición adicional para construir sobre la altura normativa cuando se generen por colindancia, por consolidación, por compensación o por ubicarse el lote en esquina; estos criterios tienen como finalidad homogenizar el perfil urbano preexistente de la ciudad, estos aspectos están regulados en relación de las características urbanísticas del entorno por el cual las edificaciones han ido consolidando el perfil urbano de la ciudad.
- 4.6. La altura generada por consolidación, tiene dos condiciones previas para adquirir una altura mayor a la normativa: (I) que el predio materia de edificación se ubique en una manzana consolidada, y (II) que la altura del 50% de los edificios preexistentes en el frente de la manzana tengan una altura mayor al predio materia de edificación. Cumpliendo estas dos condiciones previas, se puede edificar hasta la altura promedio de los edificios preexistentes, siempre que no supere el 50% de la diferencia de ambas alturas; es decir que el predio materia de edificación no debe superar la altura



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

adquirida por colindancia que resultó del cálculo de promediar entre la altura normativa y la altura promedio de los predios que superan la altura normativa.

- 4.7. La Norma Técnica A.010 del RNE establece que las Municipalidades puedan regular instrumentos normativos para otorgar una mayor altura a la altura normativa regulada sobre un predio materia de edificación a través de compensaciones, estas pueden ser sin la necesidad de que se generen por colindancia, consolidación o por ubicarse el lote en esquina, siempre que se obtenga a cambio áreas de uso público, áreas para el desarrollo de actividades recreativas, sean activas y/o pasivas, u otras, en función a la necesidad del entorno urbano.
- 4.8. Los gráficos establecidos en el presente documento son referenciales y no se orientan a casos particulares, sino a la interpretación técnica de la normativa que regula las condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Atentamente,



Firmado digitalmente
por: HILARIO PINTO Jorge
Luis FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/02/07
18:58:36-0500

JORGE LUIS HILARIO PINTO
Arquitecto



Firmado digitalmente por: CACERES GARBO
Karem Janeth FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/02/07 17:40:20-0500

KAREM CÁCERES GARBO
Abogada

El presente informe cuenta con la conformidad del suscrito.

VISTO BUENO



Firmado digitalmente por: HUAPAYA
ARIAS Jorge Antonio FAU 20504743307
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2022/02/07 19:05:49-0500

Documento firmado digitalmente:
Arq. JORGE ANTONIO HUAPAYA ARIAS
Director (e)
Dirección de Vivienda



Yimmy Cordova Ingaroca <ycordova@vivienda.gob.pe>

OFICIO N° 578-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU

1 mensaje

Yimmy Cordova Ingaroca <ycordova@vivienda.gob.pe>

26 de noviembre de 2021, 20:26

Para: mesadeparteesvirtual@limacap.org, decanato@limacap.org

Buenas noches, señores del Colegio de Arquitectos del Perú el motivo del presente es para remitirles el **OFICIO N° 578-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU dirigido a la Decana Regional de Lima**, referente a Opinión vinculante cálculo de la altura de edificación

Agradeceré confirmar la recepción del presente correo.

Muchas Gracias

**Yimmy Cordova Ingaroca**

Gestor Administrativo
Dirección General de Políticas y Regulación en
Vivienda y Urbanismo
Telf. 211-7930 / Anexo 2808

www.gob.pe/vivienda

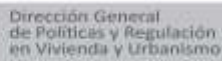
Cuidemos el medio ambiente. Ahorra agua, energía y recursos naturales. Imprime este mensaje si es estrictamente necesario.

2 archivos adjuntos**OFICIO 578-2021-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU (1).pdf**

347K

**INFORME TECNICO-LEGAL N 059-2021-VIVIENDAVMVU-DGPRVU-DV-JHA-KCGRRR[R][VB] (1).pdf**

533K



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Isidro, 26 de noviembre de 2021

OFICIO N° 578-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU

Arquitecta

LOURDES GIUSTI HUNDSKOPF

Decana

Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Lima

Av. San Felipe N° 999

Jesús María.-

Asunto : Opinión vinculante cálculo de la altura de edificación

Referencia : Carta N° 711-2021-CAP-RL-DEC
H.T. N° 93036-2021

Por medio del presente me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, a través del cual se emite opinión vinculante sobre el cálculo de la altura máxima de edificación en metros lineales cuando la misma se encuentre fijada en pisos por los gobiernos locales, en aplicación de la Norma Técnica A.010 y Norma Técnica G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Sobre el particular, remito el Informe Técnico-Legal N° 059-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-KCG, de fecha 26 de noviembre de 2021, el cual hago mío y que concluye:

- *De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29090 y el RNE, toda normativa urbanística y edificatoria que puedan emitir las municipalidades distritales y provinciales deben establecer la altura de edificación en metros lineales, toda vez que los aspectos regulados deben ser equivalentes o complementarios al RNE y no contraponerse con el marco normativo de carácter nacional.*
- *En caso las disposiciones urbanísticas y edificatorias reguladas por las municipalidades determinen la altura máxima de edificación en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE, teniendo en cuenta que el nivel del primer piso puede ubicarse sobre el semisótano, cuya altura 1.50m debe adicionarse al cálculo obtenido de multiplicar cada piso por 3.00m ó 4.00m, según corresponda, a fin de obtener la máxima altura de edificación en metros lineales.*

Finalmente, se debe indicar que la presente opinión vinculante puede ser utilizada por cualquier administrado en cualquier procedimiento administrativo, cuando así resulte necesario, por cuanto no está supeditado a administrados o procedimientos administrativos particulares.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: CERRON
VALDIVIA Jose Antonio FAU
20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/11/26 20:17:15-0500

Firmado digitalmente

**Abog. JOSE ANTONIO CERRON VALDIVIA
DIRECTOR (e)**

Director General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

Av. República de Panamá 3650, San Isidro - Lima 15047 - Perú
Tel.: 211 7930

www.gob.pe/vivienda



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME TÉCNICO-LEGAL N° 059-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-KCG

A : **ABOG. JOSÉ ANTONIO CERRÓN VALDIVIA**
Director General (e)
Dirección General de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Asunto : Consulta sobre cálculo de la altura de edificación

Referencia : Carta N° 711-2021-CAP-RL-DEC
H.T. N° 93036-2021

Fecha : San Isidro, 26 de noviembre de 2021

Nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir opinión respecto de la consulta formulada por la Arq. Lourdes Giusti Hundskopf, Decana del Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Lima, sobre el cálculo de la altura máxima de edificación en metros lineales cuando la misma se encuentre fijada en pisos por los gobiernos locales, en aplicación de la Norma Técnica A.010 y Norma Técnica G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

I. BASE LEGAL

- Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA.
- Ley N° 30156 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.

II. ANÁLISIS:

2.1 CUESTIONES PREVIAS

Conforme lo regulado en el artículo 68 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA¹, la Dirección de Vivienda es un órgano de la Dirección General de

¹ **Artículo 68.- Dirección de Vivienda**

Son funciones de la Dirección de Vivienda, las siguientes:

a) Elaborar la política nacional y sectorial en habilitaciones urbanas, vivienda y edificaciones, de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, en coordinación con los órganos, programas del Ministerio,



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo competente para elaborar la política nacional y sectorial en materia de habilitaciones urbanas, vivienda y edificaciones, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado.

El numeral 10 del artículo 4 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, modificado por el Decreto Legislativo N° 1426², señala que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones; por tanto, el referido numeral se constituye en la norma con rango de ley que habilita a este Ministerio a emitir opiniones vinculantes sobre todas las normas, tanto técnicas como procedimentales.

Para concretar dicha función se emitió la Directiva General N° 001-2019-VIVIENDA-DM denominada “Procedimiento para la atención de solicitudes de emisión de opiniones vinculantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de habilitaciones urbanas y edificaciones”, aprobada por Resolución Ministerial N° 070-2019-VIVIENDA, que tiene por finalidad garantizar la atención oportuna y eficiente a las solicitudes para la emisión de opiniones vinculantes efectuadas por entidades de la administración pública, así como por personas naturales o jurídicas.

De acuerdo al artículo 88 del Reglamento de Licencias de Habitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado mediante Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante cuando considera necesario aclarar o interpretar normas técnicas y/o legales en materias de habilitaciones urbanas y edificaciones, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los administrados y de las entidades de la administración pública y constituyen fuente del procedimiento administrativo y pueden ser utilizadas por cualquier administrado en cualquier procedimiento administrativo, cuando así resulte necesario, por cuanto no está supeditado a administrados o procedimientos administrativos particulares.

En ese sentido, la Dirección de Vivienda es el órgano de línea del MVCS competente para emitir opinión técnica y/o legal respecto al sentido de la normativa que regula las materias de habilitaciones urbanas y de edificaciones; por tanto, las conclusiones no se encuentran vinculadas a la situación particular planteada, sino al sentido estricto de la normativa vigente.

2.2 DELIMITACIÓN DE LA CONSULTA

La Decana del Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Lima, realiza la consulta sobre el cálculo de la altura máxima de edificación en metros lineales cuando la misma se

sus organismos públicos y entidades adscritas, y cuando corresponda con aquellas entidades vinculadas a las materias de su competencia.

² Artículo 4.- Actores y responsabilidades

Los actores son las personas naturales o jurídicas, y las entidades públicas que intervienen en los procesos de habitación urbana y de edificación. Éstos son:

(...)

10. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento "El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones.

(...)



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

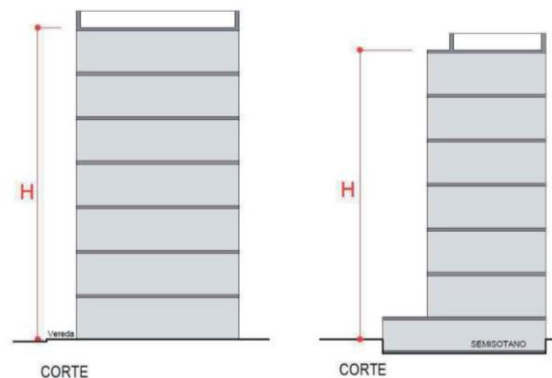
encuentre fijada en pisos por los gobiernos locales, basado en la aplicación de lo regulado en la Norma Técnica A.010, Condiciones Generales de Diseño y en la Norma Técnica G.040, Definiciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

En consecuencia, la consulta será analizada según lo dispuesto en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias, con Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, en adelante la Ley N° 29090; el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones Generales de Diseño del RNE modificada por la Resolución Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA, así como en el artículo único de la Norma Técnica G.040, Definiciones, del RNE modificada por la Resolución Ministerial N° 029-2021-VIVIENDA.

2.3 DE LA ALTURA DE EDIFICACIÓN SEGÚN EL RNE

El literal a) del artículo 36 de la Ley N° 29090, establece que el RNE es el único marco técnico normativo que establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de proyectos de habilitación urbana y/o de edificaciones, se aprueba por Decreto Supremo y está compuesto por Normas Técnicas que regulan las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas o electromecánicas.

La Norma Técnica G.040, Definiciones del RNE, aprobado por la Resolución Ministerial N° 029-2021-VIVIENDA, define a la altura de edificación como la dimensión vertical expresada en metros de una edificación, siendo complementado con algunos gráficos para una mejor comprensión:



La citada Norma Técnica G.040 del RNE define al semisótano como parte de una edificación cuya superficie superior del techo se encuentra hasta 1.50 m. por encima del nivel de la vereda y puede ocupar retiros, excepto aquellos reservados para ensanche de vías, el semisótano puede estar destinado a vivienda, siempre que cumpla los requisitos mínimos de ventilación e iluminación natural. Además, se define al primer piso como el nivel de un edificio que está inmediatamente sobre el terreno natural, sobre el nivel de sótano o semisótano, o parcialmente enterrado en menos del cincuenta por ciento (50%) de la superficie de sus paramentos exteriores.

Ahora bien, el artículo 10 de la Norma Técnica A.010, Condiciones Generales de Diseño del RNE, modificada por la Resolución Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA, claramente



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

señala que la altura máxima de edificación es expresada en metros y se determina en los parámetros urbanísticos y edificatorios, correspondiente a la zonificación aprobada por el Plan de Desarrollo Urbano.

Con la finalidad de homogenizar el perfil urbano de la ciudad, en los literales a) y b) del numeral 10.1 del citado artículo de la Norma Técnica A.010 del RNE, se señala respectivamente que, en los casos de zonificación residencial con usos compatibles, cuando la altura de la edificación este indicada en pisos, cada piso se considera de un máximo de 3.00 m. y en los casos de comercio, comunicación y transporte, hospedaje, oficinas, salud y sean compatibles con vivienda, cuando la altura de la edificación este indicada en pisos, cada piso se considera de un máximo de 4.00 m; es decir que para ambos casos, dichas alturas son aplicables cuando las alturas normativas de los parámetros urbanísticos y edificatorios estén expresados en pisos y no en metros lineales como lo establece la Ley N° 29090 y el RNE.

La altura de edificación se mide desde el punto más alto de la vereda del frente del lote; en caso no exista vereda, se mide desde el nivel de calzada más 0.15 m. Además, la altura incluye los pisos retranqueados. No se contabilizan paramentos verticales para recubrimientos de equipos en el último nivel, parapetos y construcciones en azoteas, tanques elevados, cuartos de máquinas, ni casetas de equipos electromecánicos.

En un proyecto de edificación el primer piso puede desarrollarse a 1.50 m del nivel de la vereda, considerando además que el semisótano y el sótano de una edificación son considerados como niveles y no como pisos, por lo que cuando el parámetro de altura está determinado en pisos, la dimensión de 1.50m corresponderá adicionarse al cálculo obtenido de multiplicar cada piso por 3.00m ó 4.00m, según corresponda, a fin de obtener la máxima altura de edificación en metros.

2.4 DE LA PREVALENCIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL

De conformidad con lo regulado en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley N° 29090, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento previo emitido por las municipalidades distritales y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros urbanísticos y edificatorios de diseño que regula el proceso de edificación sobre un predio urbano; el cual debe contener aspectos mínimos, entre otros, la altura máxima y mínima de edificación expresada en metros.

Cabe indicar que la Ley N° 29090, en su artículo 2, establece la aplicación del principio de unidad, por el cual las normas que se expidan deberán guardar coherencia y no contradecir el marco jurídico nacional, sujetándose para ello del orden de prelación de normas previsto.

Por otra parte, el artículo VIII del Título Preliminar y el artículo 75 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las Leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; y, que las normas técnicas que emitan dichos gobierno locales, **deben estar en concordancia con las**



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda



normas técnicas de carácter nacional, que son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas.

La autonomía municipal admite la capacidad de las municipalidades, sean éstas provinciales o distritales, para desenvolverse en el ámbito administrativo, político y económico y garantiza que los gobiernos locales puedan desarrollar con plena libertad las potestades necesarias que garanticen su autogobierno en los asuntos que constitucionalmente le conciernen.

Sin embargo, la capacidad de autogobierno de la cual gozan los gobiernos locales para desenvolverse con libertad y discrecionalidad en los asuntos de su competencia se encuentra limitada por la obligatoriedad de desarrollarse conforme a la estructura general de la cual en todo momento forman parte y que está representada por el Estado y por el ordenamiento jurídico que la regula; de tal manera que las normas legales y/o técnicas que emitan los gobiernos locales en el ejercicio de su función legislativa deben ser emitidas dentro del marco constitucional y fundamentarse en normas generales de aplicación a nivel nacional.

En ese sentido, las Municipalidades tienen la obligación de indicar en los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como en toda normativa urbanística y edificatoria que emiten, la altura de edificación expresada en metros lineales; de determinar la altura en pisos, se considera la aplicación del cálculo previsto en la Norma Técnica A.010 del RNE.

III. CONCLUSIONES:

- De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29090 y el RNE, toda normativa urbanística y edificatoria que puedan emitir las municipalidades distritales y provinciales deben establecer la altura de edificación en metros lineales, toda vez que los aspectos regulados deben ser equivalentes o complementarios al RNE y no contraponerse con el marco normativo de carácter nacional.
- En caso las disposiciones urbanísticas y edificatorias reguladas por las municipalidades determinen la altura máxima de edificación en pisos, corresponde la aplicación de lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Norma Técnica A.010 del RNE, teniendo en cuenta que el nivel del primer piso puede ubicarse sobre el semisótano, cuya altura 1.50m debe adicionarse al cálculo obtenido de multiplicar cada piso por 3.00m ó 4.00m, según corresponda, a fin de obtener la máxima altura de edificación en metros lineales.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL



VIVIENDA

Firmado digitalmente por:
HUAPAYA ARIAS Jorge Antonio
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/11/26 18:17:55-0500

JORGE HUAPAYA ARIAS
Arquitecto

FIRMA DIGITAL



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: CACERES
GARBO Karem Janeth FAU 20504743307
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/11/26 18:09:16-0500

KAREM JANETH CÁCERES GARBO
Abogada

MVCS
Por: HUAPAYA ARIAS Jorge Antonio
FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/11/26 17:45:53-0500

MVCS
Por: CACERES GARBO Karem Janeth
FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/11/26 18:07:20-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Vivienda
y Urbanismo

Dirección General
de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo

Dirección de
Vivienda

El presente informe cuenta con la conformidad del suscrito.

VISTO BUENO



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: CERRON
VALDIVIA Jose Antonio FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/11/26 18:29:28-0500

Documento firmado digitalmente:
Abog. JOSÉ ANTONIO CERRÓN VALDIVIA
Director
Dirección de Vivienda

Lima, 09 de Febrero del 2022

OFICIO N° D000081-2022-MML-GDU

Arq Martin Martinez Perez

Sub Gerente De Obras Privadas Y Planeamiento Urbano

Municipalidad De Jesús María

Palacio Municipal

Av. Mariátegui N° 850

Jesús María

mmartinezp@munijesusmaria.gob.pe

Asunto: Consulta sobre aplicación de la Ordenanza N° 2361-MML

Referencia: documento simple N° 17739-2022 (Oficio N° 001-2022 -MDJM-GDU-SOPPU)

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a la consulta formulada mediante el documento de la referencia, sobre la aplicación del artículo 6 al numeral 6.4 de la Ordenanza 2361-2021 respecto la Altura máxima de edificación que se encuentra en pisos, considerando que está generando problemas de interpretación en su jurisdicción al convertir cada piso por 3.00 metros (por aplicación del artículo 10 numeral 10.1 a) de la Norma Técnica A.010 , Condiciones Generales de Diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones), obteniéndose una altura máxima de edificación en metros lineales, que se divide por el promedio de la altura mínima de piso (2.30 m – 2.50m), obteniendo de ello una altura mayor a la establecida en la ordenanza.

Al respecto se indica que la Ordenanza 2361-2021 MML, Ordenanza que regula la ejecución de proyectos de habilitación urbana y edificación para vivienda de interés social en la provincia de Lima, es de alcance Metropolitano, establece disposiciones de diseño y ejecución de proyectos de Habilitación Urbana y Licencia para Vivienda Interés Social, **que se emitió de acuerdo con las características propias de la provincia de Lima.**

Cabe precisar que es competencia exclusiva de las Municipalidades Provinciales, *"Planificar integralmente el desarrollo local y ordenamiento territorial, especificando que son competentes, entre otros, de la organización del espacio físico y de la zonificación de su ámbito"*; **esta competencia ha sido reconocida por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en la única disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N° 002-2020-VIVIENDA y de la cua se originó la formulación de la Ordenanza 2361 MML,** como instrumento normativo de planificación territorial, que permitirá no sólo incentivar la iniciativa privada a través de proyectos de Vivienda de Interés Social, sino que además, **busca principalmente asegurar que el acceso a éstas sean a precio social, adquiridos por la población de menores recursos; y que tengan acceso a servicios e infraestructura urbana adecuada y al mismo tiempo permite guardar la morfología urbana propuesta en cada uno de los distritos ya consolidados o con una propuesta de densidad urbana establecida,** ello a través de una propuesta de altura de edificación máxima, que permite lograr densificar **el predio sin transgredir el perfil urbano existente aledaño, y que cumple con promocionar un crecimiento de forma ordenada y coherente de la ciudad,** de conformidad a lo establecido en el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, establece lo siguiente: "Sujeción a planes urbanos.- Ninguna obra de habilitación urbana o de edificación podrá

construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral. Las normas urbanísticas constituyen documentos de interés público, cuya finalidad es la promoción del desarrollo ordenado de las ciudades.(...)"

En tal sentido, en concordancia con las normas mencionadas con anterioridad, y respecto al artículo 6, Parámetros urbanísticos y edificatorios, corresponde aplicar la altura máxima de edificación en pisos, establecida en el artículo 6.4 de la ordenanza metropolitana, y no es aplicable su conversión en metros lineales, debido a que tergiversa el perfil urbano propuesto por esta municipalidad para este tipo de edificaciones de vivienda de interés social. Además, las alturas se encuentran expresadas en pisos porque nacen del cálculo de densidad habitacional proyectada de la zona y las necesidades urbanas a satisfacer.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

EUSEBIO MARIANO CABRERA ECHEGARAY

GERENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ECE/hacr

cc.: cc.:



Municipalidad de
Jesús María

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Lima, 02 de febrero de 2021

OFICIO N° 001- 2022-MDJM-GDU-SOPPU

Sr.

EUSEBIO CABRERA ECHEGARAY

GERENTE DE DESARROLLO URBANO - MUNICIPALIDAD DE LIMA

Jr. Cailloma 482

CERCADO DE LIMA

Asunto: Se solicita aclaración sobre artículo 6 numeral 6.4 de la Ordenanza N° 2361-MML

MARTIN MARTINEZ PEREZ, subgerente de Obras Privadas y Planeamiento Urbano de la Municipalidad distrital de Jesús María, identificado con D.N.I N.º 08188253 .con domicilio para estos efectos en Av. Cuba N° 749 – Jesús María, con correo electrónico mmartinezp@munijesusmaria.gob.pe, me dirijo a usted para exponer lo siguiente.

Con fecha 20 de junio del 2021 se ha publicado en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 2361-2021, Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima que regula ejecución de proyectos de habilitación urbana y edificación para vivienda de interés social en la provincia de Lima.

En su artículo 1 establece el Objeto y Ámbito de aplicación, en los siguientes términos: *“La presente Ordenanza tiene como objeto establecer disposiciones para el diseño y ejecución de proyectos de Habilitación Urbana y Edificación de vivienda de Interés Social, sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones que incluye sus modificatorias y su Reglamento.*

Siendo de ampliación obligatoria en toda la provincial de Lima, se exceptúa del ámbito de aplicación al Área de Tratamiento Normativo III”

La citada Ordenanza Metropolitana regula en el artículo 6 los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, y en el numeral 6,4 **la Altura máxima de edificación, la misma que está señalada en “número de pisos”**. Esto viene generando serios problemas de interpretación sobre los alcances de la altura de edificación, ya que para los casos de zonificación residencial con usos compatibles, al convertir cada piso por 3.00 metros (por aplicación del artículo 10 numeral 10.1 a) de la Norma Técnica A.010 , Condiciones Generales de Diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones), se obtiene una altura máxima de edificación en metros lineales, y de este resultado se pretender dividir por el promedio de la altura mínima de piso (2.30 m – 2.50m), obteniendo de ello una altura de más de dos (2) o (3) pisos adicionales a lo establecido en la Ordenanza N° 2361.

Por lo que agradeceré a su despacho sirva efectuar una expresa aclaración sobre los alcances de lo dispuesto en el artículo 6 numeral 6.4) de la Ordenanza N° 2361 sobre altura máxima de edificación.

Atentamente,

MMP/mhr



Firmado digitalmente por:
MARTINEZ PEREZ Martin
Guillermo FAU 20131386290 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2022 17:26:22-0500